



# 可预见性：先从生活理解 Foreseeability

中文学习指南 | 面向没有法律基础的英语专业学生。逐步解释英格兰与威尔士的过失侵权法，并保留关键英文术语。

## 第一步：受伤，不等于别人一定要赔偿

Tort（侵权）是一类法律提供民事救济的不法行为。Negligence（过失侵权）涉及未尽合理注意而造成损害。它不要求行为人故意伤害别人，也不是每次意外都会产生赔偿责任。

通常要分析：duty of care（注意义务），是否应对这个人合理小心；breach（违反义务），是否没有做到；causation（因果关系），失误是否造成损害；以及损害是否属于法律允许赔偿的范围。本课重点是可预见性与注意义务的关系。

## 第二步：“可预见”不是“已经预知”

Foreseeable 指能够合理预见。我们问：在当时的情形下，一个合理的人是否能够预见这种伤害风险？不是问：被告是否真的想到它，也不是要求准确预测未来。Risk 是风险，即伤害发生的可能性。

虚构例子：活动负责人把沉重的音箱放在明显摇晃的支架上，旁边有学生经过。即使他说“我从未想到它会倒”，合理的人仍可能预见音箱倒下伤人的风险。他不必知道受伤学生的姓名或事故发生的准确时间。

## 第三步：客观判断，也要看当时的条件

Objective test（客观判断标准）采用合理人的标准；subjective 则关注某个人实际上怎么想。合理人不是一位真实证人，而是法律用来衡量行为的标准。

考虑当时已知、或合理应当知道的信息。若缺陷确实隐藏，且当时无法合理发现，不能只因为后来发生事故，就断定风险早该被发现。这叫避免 hindsight（事后视角）：不能用后来才知道的事实要求过去的人预知一切。

Claimant：提出诉讼请求的人；defendant：被诉的人或机构；liability：法律责任。上述音箱例子只说明风险判断，不能代替全部过失要件的分析。



## 能想到风险，为什么仍不够？ Foreseeability and proximity

### 第四步：说清谁可能受到什么伤害

不要只写“有人可能受到影响”。先确定原告、相关伤害的种类，以及原告与被告的关系。例如，音箱旁经过的学生属于可能被砸伤的人群。法律可以考虑一类可预见的人，不要求被告事先认识其中每一个人。

### 第五步：理解法律上的“邻人” [1]

Donoghue v Stevenson (1932)：Donoghue 女士声称，朋友买给她的姜汁汽水中含有腐烂蜗牛，她喝后生病。她与制造商没有合同。Lord Atkin 的 neighbour principle (邻人原则) 要求合理考虑会被自己的行为密切、直接影响的人；“邻人”不是仅指住在隔壁的人。

谁赢了？为什么？Donoghue 女士赢得上诉：没有合同并不阻止她向制造商提出过失请求，案件可以继续。上议院当时没有最终判给赔偿，也没有查明蜗牛和伤害等全部事实。

### 第六步：Proximity 不只是地理距离

Proximity (法律上的接近性) 表示足够密切的法律关系。制造商与远方消费者可能有这种关系；站得很近的旁观者却不一定有权索赔。某些案件中距离重要，但不能把这个词简单翻译成“离得近”。

分开问三个问题：

1. Foreseeability：这种伤害风险能否合理预见？
2. Proximity：双方关系在法律上是否足够密切？
3. 适用规则：已有判例和原则是否承认这种注意义务与请求？

可预见性本身不能回答所有问题。

### 第七步：为什么有些请求受到限制？ [2-4]

同一事故可能通过亲属、朋友和新闻影响很多人。Floodgates 原意是“闸门”，在法律讨论中比喻过宽规则可能带来范围难以确定的大量请求。它不表示“人太多，所以谁都不能赔”。法院仍要逐一运用法律要求。

判断义务要先看已有判例和原则，不能每次只凭笼统的政策理由作决定。[4] 下一页用精神疾病索赔，说明为什么“痛苦可以预见”仍不足以成立请求。



## 案例：目睹他人受伤之后 Alcock and Paul

### 第八步：先分清悲伤与法律上的精神损害

事故后的悲伤、害怕和难过都是真实感受。但在这里，索赔须涉及法律认可的 psychiatric illness（精神疾病），普通悲伤本身不够。Secondary victim 在此指因目睹事故或其直接后果中他人受害而患病的“间接受害人”；不是说其痛苦不重要。

### Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [2]

1989 年 Hillsborough 足球场灾难后，一些亲属或关系亲密者提出精神疾病赔偿请求。他们不是在拥挤中直接受伤的人。案件于 1991 年判决，报告引注为 [1992] 1 AC 310。

在这种事故背景下，法院要求考察：与直接受害者有密切的爱与感情联系；在时间和空间上接近事故或其直接后果；直接感知有关事件；对具有通常心理承受能力的人而言，该精神疾病可合理预见。

Normal fortitude 指通常的心理承受能力，不是责备患病者不够坚强。

谁赢了？为什么？警察局长一方赢了，上议院驳回了所有这些上诉。各原告未满足适用的可预见性、接近性等要求，具体欠缺因人而异。电视转播在本案中不能提供所需的直接感知联系；“是亲属”或“在现场”也不自动意味着胜诉。

### Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust (2024) [3]

本案与合并审理的案件涉及亲属目睹死亡，指称死亡与医疗人员此前未能诊断或治疗有关。NHS Trust 是英国公立医疗体系中的机构。亲属自己的精神疾病请求，与患者本人可能拥有的请求是不同问题。

谁赢了？为什么？医疗机构一方赢了，最高法院驳回亲属的上诉。这些医疗危急事件不属于事故类间接受害人例外的适用情形，医疗人员没有对亲属承担所主张的注意义务。目睹亲人死亡的痛苦，不能单独建立该义务。

现行规则的澄清：Paul 说明，不应额外要求疾病一定由突然的“冲击”（shock）造成，也不应另设事件客观上必须“骇人”（horrifying）的门槛。法律认可的精神疾病及其他适用条件仍须满足，不能由此推论任何目睹者都能索赔。



# 理解练习与答案

## Check your understanding

先用自己的话回答，再看答案。能解释判断步骤，比只背术语更重要。

1. 负责人说“我没想到音箱会倒”，是否就排除可预见性？

答案：不能。采用客观标准，问合理的人在当时情形下能否预见相关风险。

2. 事故发生后发现一个隐藏缺陷，能否直接说事故早该被预见？

答案：不能。要看当时合理可获得的信息，以及是否能够合理发现缺陷，避免事后视角。

3. 可预见性是否要求知道受害者姓名和事故的每个细节？

答案：不是。可以考虑一类可能受害的人和相关伤害风险，不需要预知全部细节。

4. Proximity 是否等于两个人站得近？

答案：不是。它是足够密切的法律关系；在某些案件中，时间和空间的接近只是相关条件的一部分。

5. 家长在现场看到孩子受伤，为什么仍不能直接判赔？

答案：还要证明法律认可的精神疾病，并分析关系、直接感知、可预见性及其他适用要件。现场目睹不是完整答案。

6. 谁赢了 Alcock？为什么？

答案：警察局长一方赢了。所有这些上诉均被驳回；原告没有满足适用的可预见性和接近性等要求，各人的具体原因不同。

7. Floodgates 是否表示只要请求很多，所有人都不能获赔？

答案：不是。它描述责任范围过宽的顾虑，法院仍须对每个请求应用法律规则。

8. 今天是否另须证明事件“突然冲击”且“客观骇人”？

答案：不是。Paul 排除了这两个额外门槛，但没有取消法律认可的精神疾病或其他适用要求。医疗机构在该案仍然胜诉。

案例答题顺序：谁提出请求？什么损害？何种关系？风险是否可合理预见？还缺哪些法律要件？最后写明谁赢了、原因，以及裁决是否只是初步阶段。



# 资料来源与英文阅读

## Sources and reading notes

沿用英文指南中已经核查的判决。方括号编号对应正文；生活情境为虚构教学例子。以下链接提供判决文本，而非只提供案例摘要。

[1] *Donoghue v Stevenson* [1932] AC 562.

上议院，1932 年 5 月 26 日。阅读 Lord Atkin 的邻人原则及制造商对消费者的义务；结果为允许上诉。特里尔大学保存的判决副本。

[阅读判决 / Read the judgment](#)

[2] *Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police* [1992] 1 AC 310.

上议院，1991 年 11 月 28 日。关注报告第 395–417 页的判词：亲密关系、时空接近、直接感知、可预见性及上诉结果。IFRC Disaster Law 保存的判例报告副本。

[阅读判决 / Read the judgment](#)

[3] *Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust* [2024] UKSC 1.

英国最高法院，2024 年 1 月 11 日。第 51–52 段概述相关限制；第 71–75 段讨论 shock 与 horrifying；第 138–143 段说明医疗情形的责任范围与结果。官方判决。

[阅读判决 / Read the judgment](#)

[4] *Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police* [2018] UKSC 4.

英国最高法院，2018 年 2 月 8 日。本指南引用第 21–30 段作为判断注意义务的方法依据：从已有判例和原则出发。

[阅读判决 / Read the judgment](#)

### 看到这些英文时，如何理解？

v 表示诉讼双方；appeal 是上诉，要求上级法院审查下级法院裁决；appeal allowed 是允许上诉；appeal dismissed 是驳回上诉。判断胜负前，先确定是谁提出上诉。

Damages 通常指金钱赔偿；damage 指损害。允许一个请求继续审理，不等于已经最终判给 damages。判例引注中的年份也可能是报告年份，而不是作出判决的年份。

本指南讲解英格兰与威尔士的普通法；Donoghue 是苏格兰案件，对英国过失法影响重大。本指南不是对中国侵权法的说明。资料沿用英文版于 2026 年 10 月 4 日核查的判决。